

1500397-19.2020.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2087241/2020 - DISE-DEL.SEC.TUPÃ, 6915046 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ, 2087241 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR PIRES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500397-19.2020.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500397-19.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2087241/2020 - DISE-DEL.SEC.TUPÃ, 6915046 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ, 2087241 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR PIRES FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

Ao relatório do Ministério Público do Estado de São Paulo (v. T.A.), aqui adotado, acrescento que, encerrada a instrução, o Parquet requereu a absolvição da parte acusada (art. 386 do CPP), alegações finais acompanhadas pela Defesa (V. T.A.).

2. Fundamentação

A ação penal é improcedente.

Acompanho a razão de ser (ratio essendi) das alegações finais da douta Promotoria de Justiça (a insuficiência de prova, esclareço), adotando-as como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe no E. Supremo Tribunal Federal, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas (per relationem) pelo magistrado (Cf. AÇO 804/RR, Relator Ministro CARLOS BRITTO, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 01/08/2000).

Com efeito.

Do quadro de provas produzido, os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face da parte acusada, consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 4/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 4/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/8/2016).

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, com fundamento no art. 386, V, do CPP, para o fim de absolver a parte acusada Caio César Pires Ferreira, qualificado nos autos, da prática do(s) crime(s) denunciado(s), pois não existe prova de ter a parte acusada concorrido para a infração penal.

A parte absolvida está em liberdade.

Não há falar em custas (art. 840 do CPP).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD, remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 471, caput, das NSCGJ, o juízo competente para a execução para anotação do cancelamento da guia, sem prejuízo da anotação no sistema informatizado oficial (art. 471, parágrafo único, das NSCGJ).

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publicada em sentença, saindo as partes intimadas. Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA